

<제03장 임금.제06절 임금채권의 우선변제>

[예상][1][3.06-2]나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위와 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

《【문제3.6】

<사례>

섬유 제조 업체인 D사는 경영 악화로 인해 2023년 12월 20일 사업장 건물이 경매에 부쳐지게 되었다. D사에는 총 50명의 근로자가 재직 중이었으며, 이들은 퇴직 전 5개월분의 임금과 5년 치의 퇴직금을 지급받지 못한 상태였다. 해당 건물의 매각 대금은 총 10억 원이며, 경매 절차에 참여한 채권자들의 현황은 다음과 같다. 첫째, 근로자 甲을 포함한 50명의 근로자들이 청구한 최종 3개월분 임금 1억 5천만 원과 최종 3년분 퇴직금 2억 원이 있다. 둘째, 건물에 대하여 경매 개시 전인 2021년에 이미 설정되어 있던 금융기관 E의 근저당권 채권 5억 원이 존재한다. 셋째, 근로자들이 청구한 나머지 2개월분 임금 1억 원과 나머지 2년분 퇴직금 1억 원이 있다. 넷째, 국가가 고지한 D사의 조세 및 공과금 채권 1억 원이 있다. 배당 절차에서 근로자들의 임금채권과 다른 담보채권 간의 우선순위가 쟁점이 된 상황이다.

(물음2) 최우선변제 대상에 해당하지 않는 나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위에 대하여 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계를 중심으로 논하시오. (25점)》

<문제3.6의 물음2> 나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위와 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

I. 문제의 제기

- 사용자의 재산이 경매되는 경우 임금채권은 근로자의 생존권 보호를 위해 일반 채권보다 우선하여 변제되는 우선변제권을 가진다. 그러나 최우선변제권이 인정되는 범위(최종 3개월분 임금, 최종 3년분 퇴직금)를 벗어난 나머지 임금 및 퇴직금 채권은 저당권 등 담보된 채권보다는 후순위로 밀리게 된다. 사안에서는 최우선변제 대상이 아닌 나머지 2개월분 임금 및 나머지 2년분 퇴직금이 국가의 조세·공과금 채권 및 일반 채권과의 관계에서 어떠한 순위로 배당되는지가 쟁점이다.

II. 임금채권 우선변제권의 일반 법리

1. 우선변제권의 의의 및 범위

(1) 법적 근거

- 근로기준법 제38조 제1항은 임금, 퇴직금, 재해보상금, 그 밖에 근로관계로 인한 채권은 사용자의 총재산에 대하여 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다고 규정하고 있다. 이는 사용자가 파산하거나 사용자의 재산이 강제집행되는 경우 근로자가 임금을 받지 못해 생활이 곤란해지는 것을 방지하기 위한 제도적 장치이다.

(2) 우선변제의 범위

- 최우선변제 대상인 최종 3개월분 임금 등을 제외한 나머지 모든 근로관계 채권이 이 일반 우선변제권의 대상이 된다. 사안의 나머지 2개월분 임금과 나머지 2년분 퇴직금이 이에 해당한다.

2. 담보채권과의 관계 (후순위성)

(1) 저당권 등 담보권과의 관계

- 임금채권 우선변제권은 사용자의 총재산에 대하여 행사할 수 있으나, 질권이나 저당권 등 담보물권에 의하여 담보된 채권에는 우선하지 못한다. 즉, 임금채권 발생 시기와 저당권 설정 시기를 불문하고 최우선변제 범위를 제외한 임금채권은 담보권보다 후순위이다.

(2) 취지

- 이는 담보권자의 예측 가능성을 보호하고 거래의 안전을 도모하기 위함이다. 만약 모든 임금채권이 저당권에 우선한다면 금융기관 등의 담보 가치 평가가 불가능해져 금융 시장에 혼란을 초래할 수 있기 때문이다.

III. 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

1. 조세 채권과의 관계

(1) 원칙적 우선순위

- 근로기준법 제38조 제1항에 명시된 바와 같이, 임금채권은 원칙적으로 조세·공과금에 우선한다. 이는 조세 채권의 공익성보다 근로자의 생존권 보장이라는 사회 정책적 목적을 우선시한 결과이다.

(2) 예외적 사항

- 조세 채권 중 당해세(해당 재산 자체에 부과된 조세)의 경우 국세기본법 등에 따라 담보권보다 우선하는 경우가 있으나, 임금채권과의 관계에서는 여전히 근로기준법의 특별 규정이 우선 적용되어 임금채권이 조세보다 우위에 서는 것이 판례 및 통설의 태도이다.

2. 공과금 및 일반 채권과의 관계

(1) 공과금과의 관계

- 국민연금보험료, 건강보험료 등 공과금 채권에 대해서도 임금채권은 우선한다. 공과금은 성격상 조세에 준하는 효력을 가지나 근로자의 임금보다는 후순위로 배치된다.

(2) 일반 채권과의 관계

- 임금채권은 아무런 담보가 없는 일반적인 상사·민사 채권보다는 항상 우선한다. 이는 임금채권이 가진 법정 우선변제권의 가장 기본적인 효력이다.

IV. 사안의 적용

1. 각 채권의 순위 확정

(1) 1순위 : 최우선변제 임금채권

- 최종 3개월분 임금(1.5억) 및 최종 3년분 퇴직금(2억) 합계 3.5억 원이 가장 먼저 배당된다. 이는 금융기관 E의 근저당권보다도 우선한다.

(2) 2순위 : 금융기관 E의 근저당권 채권

- 2021년에 설정된 근저당권 채권 5억 원이 그 다음 순위이다. 최우선변제 범위를 넘어서는 임금채권은 이 저당권보다 우선할 수 없다.

(3) 3순위 : 나머지 임금 및 퇴직금 채권

- 사안의 나머지 2개월분 임금(1억)과 나머지 2년분 퇴직금(1억) 합계 2억 원은 우선변제권을 가지므로, 국가의 조세 채권보다 우선하여 배당받을 권리가 있다.

(4) 4순위 : 조세 및 공과금 채권

- 국가가 고지한 D사의 조세 채권 1억 원은 나머지 임금채권보다 후순위이다.

2. 실제 배당 가능액 산출

(1) 배당 재원 및 선순위 배당

- 총 매각 대금 10억 원 중 1순위(3.5억)와 2순위(5억)를 배당하면 남은 금액은 1.5억 원이다.

(2) 나머지 임금채권의 배당

- 3순위인 나머지 임금 및 퇴직금 채권 총액은 2억 원이지만, 남은 재원이 1.5억 원뿐이므로 이 금액 범위 내에서만 변제받게 된다. 따라서 4순위인 조세 채권 1억 원은 배당받지 못하게 된다.

V 결론

- 최우선변제 대상에 해당하지 않는 나머지 임금 및 퇴직금 채권은 근로기준법 제38조 제1항에 의거하여 국가의 조세 · 공과금 및 일반 채권보다는 우선하여 변제받는 지위에 있다. 그러나 담보물권인 금융기관 E의 근저당권 채권보다는 후순위이다. 결론적으로 사안의 나머지 임금채권 2억 원은 조세 채권(1억 원)보다 우선하는 순위를 가지나, 앞선 배당 순위(최우선 임금 및 근저당권)에 밀려 남은 재원인 1.5억 원에 대해서만 실질적인 변제를 받게 될 것으로 판단된다.